

关于第33650155号“TIRR LIRR及图”商标撤销复审决定书

商评字[2025]第0000179686号

申请人(原撤销申请人): 新罗宝石有限公司

委托代理人: 超凡知识产权服务股份有限公司北京分公司

被申请人(原撤销被申请人): 青岛柒捌玖珠宝饰品有限公司

委托代理人: 北京鼎融国际知识产权代理有限公司

申请人因第33650155号“TIRR LIRR及图”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2024]第Y034087号决定,于2024年09月29日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

我局决定认为,被申请人提交的其在2021年3月20日至2024年3月19日期间(以下称指定期间)使用复审商标的证据材料部分有效,复审商标在珠宝首饰;项链(首饰);戒指(首饰);宝石;贵金属艺术品;首饰配件;贵金属制珠宝首饰;珍珠(珠宝)部分核定商品上予以维持,在其余核定商品上予以撤销。

申请人复审的主要理由:申请人认为复审商标并未在指定期间真实实际使用,且被申请人作为抢注申请人商标的主体,曾与申请人沟通想将复审商标出售给申请人,被申请人并没有使用复审商标的真正意图。请求撤销复审商标在部分核定商品上的注册。

申请人向我局提交了以下主要证据(复印件):1、商标注册信息及译文;2、网络报道;3、关于复审商标的转让沟通记录。

被申请人答辩的主要理由:被申请人提交的证据足以证明复审商标在指定商品上进行了公开、真实的商业使用,复审商标经过长期的宣传及使用,已经具有较高的知名度与影响力。复审商标理应予以维持注册。

被申请人向我局提交了以下主要证据(光盘):1、销售合同、转账回执、发票;2、在产品包装上的推广证据。

为进一步查明事实,我局调取了被申请人在撤销三年未使用程序中提交的证据(撤销三年未使用证据与复审证据基本一致)。

我局将被申请人上述材料交申请人进行质证,申请人在规定期限内向我局提交了以下质证意见:申请人认为被申请人提交的合同为伪造,且全部证据无法形成完整的证据链证明复审商标在指定期间内在核定使用商品上进行了合法、真实、有效的使用。复审商标在部分核定使用商品上理应予以撤销。

申请人向我局提交了以下主要证据(复印件):被申请人与交易主体的企业信用信息。

经审理查明:复审商标由被申请人于2018年9月20日申请注册,核定使用在第14类珠宝首饰等商品上。2020年10月14日获准注册,商标专用权期限至2030年3月27日。

前述事实有商标档案复印件予以证明。

我局认为,本案的焦点问题是在指定期间内,复审商标是否在其核定的第14类珠宝首饰;项链(首饰);戒指(首饰);宝石;贵金属艺术品;首饰配件;贵金属制珠宝首饰;珍珠(珠宝)部分商品上进行了真实、有效的商业使用。具体到本案中,申请人虽质疑被申请人证据的真实性,但缺乏充分的理由和相应的证据予以支持,故我局合理采信被申请人的上述证据。被申请人提交的证据1为销售合同、转账回执、发票,表明被申请人在指定期间内销售了戒指、项链等产品,且体现了复审商标标识。加之证据2中的产品及包装上的推广证据予以佐证,已经形成完整有效的证据链,能够证明复审商标在戒指、项链相关商品上进行了公开、真实、合法的商业使用。鉴于复审商标指定使用的复审商品与戒指、项链商品属于类似商品,故复审商标在复审商品上的注册应当予以维持。

依照《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定,我局决定如下:

复审商标在复审商品上的注册予以维持。

当事人如不服本决定,可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

2025年06月19日

